



CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CONSOP

CONTRATO Nº 02-A/2022 – CONSOP

CONTRATO DE RATEIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CONSOP E O MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSOP.

I – PARTES CONTRATANTES

CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Francisca Lopes Cavalcante, s/n, sala 02, Bairro Diógenes Pessoa – Pau dos Ferros/RN, CEP: 59.900-000, inscrito no CNPJ sob n.º **15.185.079/0001-40**, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. **JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO**, portador do CPF nº 156.233.604-59, Prefeito Municipal de Portalegre/RN, doravante denominada **CONSOP**; e o Município de **ALEXANDRIA/RN**, através da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 08.148.462/0001-62, com sede à Avenida Des. Ferreira Chaves, 305 – Centro, Alexandria/RN. CEP: 59.965-000, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal, **Jeane Carlina Saraiva de Sá**, CPF nº 021.883.624-46, doravante denominado **CONSORCIADO**, formalizam o presente Contrato de Rateio que reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 11.107/05, pelo Decreto Regulamentador nº 6.017/07, bem como pelos demais dispositivos correlatos, têm entre si ajustado o que segue:

II – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente **Contrato de Rateio** tem por objeto negociar com o município consorciado os débitos em atraso com o CONSOP, na forma especificada na cláusula segunda, nos termos do Inciso XXVI, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93, do art. 8º da Lei nº 11.107/05 e do art. 2º, inc. VII do Decreto nº 6.017/07, conforme decisão proferida em Assembleia Geral no dia 14 de dezembro de 2018, no Município de Riacho da Cruz.

III – DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica estabelecido que o **CONSORCIADO** repassará ao **CONSOP** o valor total de **R\$ 38.696,96 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa seis centavos)**, na forma especificada do parágrafo primeiro.

Parágrafo Primeiro – O valor total descrito nessa cláusula refere-se aos débitos em atraso, conforme especificado na tabela abaixo. **O referido pagamento deverá ser efetuado em 05 (cinco) parcelas, sendo 04 (quatro) no valor de R\$ 7.739,39 (sete mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) e a última no valor de R\$ 7.739,40 (sete mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).**



CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CONSOP

ESPECIFICAÇÃO DOS DÉBITOS	VALOR TOTAL (R\$)
Mensalidades de 2021	19.348,48
Mensalidades de 2022	19.348,48
TOTAL	38.696,96

Parágrafo Segundo – O pagamento de que trata a CLÁUSULA SEGUNDA, poderá ser realizada da seguinte forma:

I – Através de autorização de débito pelo **CONSORCIADO**, ficando o Banco do Brasil autorizado a transferir de conta bancária de titularidade do Município, para a **Conta Corrente do Consórcio no Banco do Brasil, Agência nº 0879-6, Conta Corrente nº 27.997-8**, o valor estabelecido nesta Cláusula.

II – Através de transferência/depósito bancário a ser realizado diretamente pelo ente consorciado, na **Conta Corrente do Consórcio, no Banco do Brasil, Agência nº 0879-6, Conta Corrente nº 27.997-8**, do valor estabelecido nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro – O valor da quota de rateio estabelecida nesta Cláusula poderá ser alterado por decisão fundamentada da Assembleia Geral para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do presente instrumento, nos termos do Estatuto do **CONSOP**.

IV – DAS PENALIDADES

CLÁUSULA TERCEIRA – O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade de exclusão prevista no Contrato de Consórcio e no Estatuto do Consórcio e art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da mensalidade em atraso.

Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA QUARTA – O presente instrumento surtirá efeitos jurídicos a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas mediante a utilização de recursos financeiros próprios do município, **Lei Orçamentária nº 1.236/2021** – dotação orçamentária 04.122.0003.2004.0000 – **Rateio pela participação em Consórcio Público**.

Parágrafo Único – A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas



CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CONSOP

configurará ato de improbidade administrativa insculpido no art. 10, inc. XV, da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei dos Atos de Improbidade Administrativa).

CLÁUSULA SEXTA – O presente instrumento terá vigência até 30 de maio de 2023, podendo ser prorrogado por igual período, todavia, rescindido automaticamente no caso do **CONSORCIADO** deixar de integrar o CONSOP, desde que atendidas às formalidades estabelecidas nos arts. 8º, § 5º, 11 e 12, § 2º, da Lei n.º 11.107/05.

VI – DO FORO

As PARTES CONTRATANTES, por estarem de comum acordo, elegem o Foro de Comarca de Pau dos Ferros/RN, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para ser resolvida qualquer lide do presente contrato.

E, por estarem justos, certos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em duas vias de igual forma e teor, na presença de testemunhas abaixo nomeadas.

Pau dos Ferros/RN, 04 de janeiro de 2023.

MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN

CNPJ: 08.148.462/0001-62

Jeane Carlina Saraiva de Sá

Prefeito(a) Municipal

CONSORCIADO

**CONSORCIO PÚBL. REG. DE SAN. BÁSICO
DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP**

CNPJ: 15.185.079/0001-40

José Augusto de Freitas Rêgo

Presidente do CONSOP

TESTEMUNHAS:

1) _____ CPF: _____

2) _____ CPF: _____